OVĚŘENÁ VEŘEJNÁ KOPIE PDF

Tato veřejná kopie byla vytvořena z ověřeného textového přepisu listiny. Nejde o byte-identický originální soubor; obsah je publikován pro veřejnou evidenci a čitelnost.

JID: PCR07ETRfo91597730

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

kancelář ředitele krajského ředitelství

Č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR

Ostrava 20. srpna 2026

Počet stran: 3

Přílohy: 3x el. soubor

Pan

Mgr. Dušan Dvořák

nar. 12. 1. 1962

Ospělov č. p. 6

798 55 Ludmírov

Částečná odpověď k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo dne 27. 7. 2026 do datové schránky Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve znění:

„Žádost o zpřístupnění standardních operačních postupů (SOP) používaných pracovištěm OKTE Frýdek-Místek při stanovení obsahu THC v konopí v letech 2009–2019

…

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

…

Žádám o poskytnutí a zaslání

1. všech platných verzí standardních operačních postupů (SOP) používaných pracovištěm OKTE Frýdek-Místek při stanovení obsahu THC v konopí v období 2009–2019,

2. všech změn těchto SOP v uvedeném období a údajů o datu nabytí účinnosti jednotlivých SOP,

3. metodických dokumentů upravujících odběr minimálního reprezentativního vzorku počtu rostlin konopí k analýze,

4. metodických dokumentů upravujících homogenizaci vzorků před chromatografickou analýzou,

5. metodických dokumentů upravujících způsob stanovení celkového THC, resp. THCA a THC

6. dokumentů upravujících uvádění nejistoty měření,

30. dubna 24

728 99 Ostrava
Tel.: +420 974 721 111
E-mail: krpt.podatelna@policie.gov.cz
ID DS: n5hai7v
380.5793.91600223

7. validačních protokolů nebo jiných dokumentů potvrzujících zavedení a validaci používaných analytických metod,
8.
metodických pokynů, doporučení nebo stanovisek Kriminalistického ústavu předaných pracovišti OKTE Frýdek-Místek v období 2009–2019,
9. protokolů nebo zpráv z metodických kontrol, odborných výjezdů, auditů nebo mezilaboratorních zkoušek provedených Kriminalistickým ústavem ve vztahu k pracovišti OKTE Frýdek-Místek v období 2009–2019,
10. sdělení, zda některý z výše uvedených dokumentů již neexistuje, byl skartován nebo archivován, a pokud ano, žádám o uvedení:
data jeho zániku,
právního důvodu,
čísla skartačního řízení,
označení archivu nebo místa jeho uložení.
Závěr
Pokud některé z požadovaných dokumentů obsahují informace, které nelze zpřístupnit v plném rozsahu, žádám podle § 12 zákona č. 106/1999 Sb. o jejich poskytnutí v anonymizované nebo jinak částečně znečitelněné podobě.
Požaduji poskytnutí existujících dokumentů, nikoli jejich právní výklad ani vytváření nových informací.
Současně žádám, aby případné odmítnutí kterékoliv části této žádosti bylo vydáno formou rozhodnutí podle zákona č. 106/1999 Sb., s přesným označením konkrétního zákonného důvodu odmítnutí.
…“
Přestože je Vaše žádost adresována odboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství (dále jen „OKTE“), žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Povinný subjekt žádost posoudil v souladu s InfZ a přistoupil k prodloužení lhůty pro poskytnutí informace v souladu s ust. § 14 odst. 6 písm. c) InfZ, neboť zpracování a poskytnutí informací vyžadovalo konzultaci s více složkami povinného subjektu. O tomto jste byl informován v dokumentu ze dne 5. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-3/ČJ-2026-0700KR.
Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ se

povinnost poskytovat informace netýká mimo jiné dotazů na názor a vytváření nových informací. Navíc sám v žádosti uvádíte „Požaduji poskytnutí existujících dokumentů, nikoli jejich právní výklad ani vytváření nových informací.“
Dále povinný subjekt uvádí, že požadované informace Vám lze poskytnout jen z části, a to k bodům 3 a 10 žádosti. Neposkytnutí informací k bodům 1 a 2, 4 až 9 žádosti je předmětem rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které souběžně zasíláme.
S ohledem na výše uvedené Vám v rozsahu zaznamenaných a existujících informací k bodům 3 a 10 žádosti uvádíme následující.

2

Ad. 3
Dle vyjádření OKTE jsou informace upravující odběr minimálního reprezentativního vzorku počtu rostlin konopí k analýze upraveny v příloze č. 1 rozkazu ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021, ke zkoumání konopí a kanabinoidů (dále jen „RŘ KÚ č. 54/2021“). Tyto uvedené dokumenty (rozkaz a jeho přílohu č. 1) Vám poskytujeme v příloze v plném rozsahu.
Obsah přílohy č. 1 RŘ KÚ č. 54/2021 upravující Vámi uváděný „odběr minimálního reprezentativního vzorku počtu rostlin konopí k analýze“, koresponduje a také odkazuje na doporučení publikace ENFSI-UNODC: „Guidelines on Representative Drug Sampling. United Nations, New York, 2009“. Ačkoliv tento předmětný rozkaz nabyl účinnosti teprve v roce 2021, OKTE používalo doporučení předmětné publikace při odběru reprezentativního vzorku rostlinného materiálu již v období let 2009 až 2019.
Ad. 10
K tomuto bodu žádosti povinný subjekt poskytuje v příloze tabulku zpracovanou na základě údajů vedených v elektronickém systému spisové služby. Tato tabulka obsahuje dostupné údaje o spisech vztahujících se k metodickým odborným výjezdům, mezilaboratorním zkouškám a dalším dokumentům z období let 2009–2019. Z poskytnuté tabulky vyplývá, že evidované spisy po uplynutí skartační lhůty prošly řádným skartačním řízením a následně byly v souladu s příslušným protokolem o provedeném skartačním řízení vymazány z elektronického systému spisové služby a fyzicky zničeny.
Povinný subjekt nedisponuje informacemi o uložení požadovaných dokumentů v archivu, neboť požadované dokumenty byly fyzicky zničeny, jak je uvedeno výše.

Vyřizuje:
kpt. Mgr. Lenka Korčáková

mjr. Mgr. Lucie Wąsová
vedoucí analyticko-právního oddělení

mjr. Mgr. Lucie Wąsová
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod podepsání:

Čas podepsání: 20.08.2026 6:56:57

3